

Checkliste Mieterwechsel

01 Kündigung prüfen und bestätigen

Objekt / Wohneinheit

Datum

Bearbeitet von

Erledigte Punkte abhaken. Nicht zutreffende Punkte in den Notizen kennzeichnen.

- ☐ Eingangstag und Zugangsweg der Kündigung dokumentieren.
- ☐ Unterschriften aller erforderlichen Vertragsparteien bzw. wirksame Vertretung prüfen.
- ☐ Schriftform prüfen: Eine normale E-Mail oder ein Scan allein genügt grundsätzlich nicht.
- ☐ Kündigungsfrist, Kündigungsausschluss, Befristung und Aufhebungsvertrag prüfen.
- ☐ Vertragsende anhand des tatsächlichen Zugangs berechnen.
- ☐ Unklarheiten kurzfristig klären und das Ergebnis dokumentieren.
- ☐ Kündigungsbestätigung mit geprüftem Beendigungsdatum versenden.
- ☐ Eigentümer über die Kündigung und das weitere Vorgehen informieren.
- ☐ Abweichende Vereinbarungen, etwa eine frühere Beendigung, ausdrücklich dokumentieren.

Bei der regulären Mieterkündigung gilt grundsätzlich: Zugang spätestens am dritten Werktag eines Monats zum Ende des übernächsten Monats. Vertrag und Sonderfälle prüfen. Eine vorzeitige Schlüsselrückgabe oder die Benennung eines Nachmieters beendet den Vertrag nicht automatisch früher.

Rechtsgrundlage: §§ 568, 573c BGB

Notizen / offene Punkte / nicht zutreffend

Checkliste Mieterwechsel

02 Mieterkonto und Kaution vorprüfen

Objekt / Wohneinheit

Datum

Bearbeitet von

Erledigte Punkte abhaken. Nicht zutreffende Punkte in den Notizen kennzeichnen.

- ☐ Mieterkonto auf Rückstände, Guthaben und ungeklärte Buchungen prüfen.
- ☐ Bis zum Vertragsende fällige Zahlungen ermitteln.
- ☐ Bestehende Mietminderungen und Zahlungsvereinbarungen berücksichtigen.
- ☐ Höhe, Anlageform und tatsächlichen Bestand der Kaution prüfen.
- ☐ Barkaution, Bürgschaft oder Verpfändung einschließlich zugehöriger Unterlagen zuordnen.
- ☐ Offene Betriebs- und Heizkostenabrechnungen erfassen.
- ☐ Buchhaltung über das Vertragsende informieren; Ende der Sollstellungen und Lastschriften vormerken.

Die Kaution nicht pauschal mit den letzten Mieten verrechnen. Vor Abschluss der Prüfung keine verbindliche Zusage über die vollständige Rückzahlung machen.

Notizen / offene Punkte / nicht zutreffend

Checkliste Mieterwechsel

03 Vorbesichtigung durchführen

Objekt / Wohneinheit

Datum

Bearbeitet von

Erledigte Punkte abhaken. Nicht zutreffende Punkte in den Notizen kennzeichnen.

- ☐ Besichtigungstermin mit dem Mieter abstimmen.
- ☐ Einzugsprotokoll sowie Unterlagen zu bekannten Mängeln und Einbauten mitnehmen.
- ☐ Wohnung, Keller, Balkon, Abstellräume und Stellplatz besichtigen.
- ☐ Wände, Decken, Böden, Türen und Fenster prüfen.
- ☐ Sanitäranlagen, Armaturen, sichtbare Leitungen und mitvermietete Küchengeräte prüfen.
- ☐ Feuchtigkeit, Schimmel, Undichtigkeiten oder Schädlingsbefall dokumentieren.
- ☐ Vorhandensein der Rauchwarnmelder sowie erforderliche Wartung und Prüfung klären.
- ☐ Eigentum an Einbauten und Gegenständen zuordnen: Mieter, Eigentümer oder Dritte.
- ☐ Rückbau, Übernahme oder Verbleib von Einbauten und Gegenständen klären.
- ☐ Vereinbarte Arbeiten, Zuständigkeiten und Zieltermine schriftlich festhalten.

Normale Abnutzung, mögliche Mieterschäden und Instandhaltung des Eigentümers unterscheiden. Keine pauschale Renovierung verlangen: Vertragsklauseln, Einzugszustand und tatsächlichen Zustand prüfen.

Rechtsgrundlage: § 538 BGB

Notizen / offene Punkte / nicht zutreffend

Checkliste Mieterwechsel

04 Wiedervermietung und Arbeiten mit dem Eigentümer abstimmen

Objekt / Wohneinheit

Datum

Bearbeitet von

Erledigte Punkte abhaken. Nicht zutreffende Punkte in den Notizen kennzeichnen.

- ☐ Entscheiden, ob eine direkte Wiedervermietung oder zunächst Instandsetzung erfolgen soll.
- ☐ Notwendige Maßnahmen, Kostenrahmen und Zeitplan mit dem Eigentümer abstimmen.
- ☐ Angebote einholen und erforderliche Auftragsfreigaben dokumentieren.
- ☐ Bei Umbauten notwendige Genehmigungen und Zustimmungen prüfen.
- ☐ Realistischen Termin für die Bezugsfertigkeit festlegen.
- ☐ Nettokaltmiete und angemessene Betriebskostenvorauszahlungen abstimmen.
- ☐ Zulässige Miethöhe, Mietpreisbremse, Ausnahmen und mögliche Bindungen prüfen.
- ☐ Erforderliche Auskünfte zu Ausnahmen vor der Vertragserklärung des neuen Mieters erteilen.
- ☐ Normale Miete, Staffelmiete oder Indexmiete festlegen und vertraglich korrekt abbilden.
- ☐ Mietbeginn mit dem Arbeits- und Fertigstellungsplan abstimmen.

Eine Freigabe des Eigentümers ersetzt die Prüfung der rechtlich zulässigen Miethöhe nicht. Vor Zusagen an neue Mieter müssen Termine und Konditionen belastbar sein.

Rechtsgrundlage: §§ 556d, 556g BGB

Notizen / offene Punkte / nicht zutreffend

Checkliste Mieterwechsel

05 Rücknahme der bisherigen Wohnung vorbereiten

Objekt / Wohneinheit

Datum

Bearbeitet von

Erledigte Punkte abhaken. Nicht zutreffende Punkte in den Notizen kennzeichnen.

- ☐ Verbindlichen Termin für die Wohnungsrückgabe vereinbaren.
- ☐ Mieter über den vereinbarten Rückgabestatus und die Rückgabe aller Schlüssel informieren.
- ☐ Bei Vertretung eine ausreichende Vollmacht sicherstellen.
- ☐ Einzugsprotokoll, Schlüsselverzeichnis und Unterlagen der Vorbesichtigung bereitlegen.
- ☐ Zugang zu allen relevanten Zählern sicherstellen.
- ☐ Erforderliche Zwischenablesung mit dem Messdienst organisieren.
- ☐ Neue Zustelladresse und aktuelle Kontaktdaten des bisherigen Mieters erfassen.
- ☐ Bankverbindung für Guthaben und Kautionsrückzahlung bestätigen lassen.
- ☐ Bei Leerstand Versorgung, Strom und Frostschutz organisatorisch sicherstellen.

Rückgabetermin und vertragliches Mietende können voneinander abweichen. Beide Daten getrennt festhalten; die tatsächliche Besitzrückgabe anschließend im Rücknahmeprotokoll dokumentieren.

Notizen / offene Punkte / nicht zutreffend

Checkliste Mieterwechsel

06 Wohnung zurücknehmen und Zustand dokumentieren

Objekt / Wohneinheit

Datum

Bearbeitet von

Erledigte Punkte abhaken. Nicht zutreffende Punkte in den Notizen kennzeichnen.

- ☐ Datum, Uhrzeit und teilnehmende Personen im Protokoll festhalten.
- ☐ Wohnung und sämtliche mitvermieteten Nebenräume vollständig besichtigen.
- ☐ Räumung und Reinigungszustand prüfen.
- ☐ Jeden Raum prüfen und konkrete Feststellungen protokollieren.
- ☐ Übersichts- und Detailfotos anfertigen; Schäden eindeutig dem Raum und der Stelle zuordnen.
- ☐ Feststellungen mit Einzugsprotokoll und Vorbesichtigung abgleichen.
- ☐ Prüfen, ob vereinbarte Arbeiten erledigt wurden.
- ☐ Möbel, Einbauten und zurückgelassene Gegenstände dokumentieren.
- ☐ Zählernummern und -stände für Strom, Gas, Wasser und Wärme ablesen und fotografieren.
- ☐ Schlüssel und Transponder nach Art und Anzahl erfassen: Wohnung, Haus, Briefkasten, Keller, Garage.
- ☐ Fehlende oder nachgefertigte Schlüssel ausdrücklich dokumentieren.
- ☐ Tatsächliche Rückgabe und Besitzübernahme eindeutig festhalten.
- ☐ Protokoll unterschreiben lassen und beiden Seiten eine Ausfertigung geben.
- ☐ Eine Unterschriftsverweigerung dokumentieren; Feststellungen mit Zeugen und Fotos sichern.

Bei Restpunkten keine pauschalen Erklärungen wie „mängelfrei“ oder „alle Ansprüche erledigt“ aufnehmen. Festgestellten Zustand, unterschiedliche Auffassungen und konkrete Vereinbarungen getrennt dokumentieren.

Notizen / offene Punkte / nicht zutreffend

Checkliste Mieterwechsel

07 Neuen Mietvertrag abschließen und Stammdaten anlegen

Objekt / Wohneinheit

Datum

Bearbeitet von

Erledigte Punkte abhaken. Nicht zutreffende Punkte in den Notizen kennzeichnen.

- ☐ Namen und Anschriften aller Vertragsparteien korrekt aufnehmen.
- ☐ Mietgegenstand, Keller, Stellplatz und mitvermietete Ausstattung eindeutig beschreiben.
- ☐ Mietbeginn, Miete, Vorauszahlungen und Zahlungsdaten festlegen.
- ☐ Kautionszahlung und zulässige Zahlungsmodalitäten vereinbaren.
- ☐ Zusagen zu Arbeiten, Ausstattung oder vorzeitigem Zugang schriftlich festhalten.
- ☐ Hausordnung und erforderliche Vertragsanlagen beifügen.
- ☐ Vollständige Unterschriften und wirksamen Vertragsabschluss sicherstellen.
- ☐ Neues Mieterkonto anlegen und Beginn der Sollstellungen erfassen.
- ☐ Kontaktdaten und gegebenenfalls SEPA-Mandat aufnehmen.
- ☐ Kautionszahlungen überwachen und eine getrennte Anlage sicherstellen.

Bei Wohnraum beträgt die Kautionszahlung höchstens drei Nettokaltmieten. Bei einer Geldkaution besteht grundsätzlich das Recht auf drei gleiche monatliche Teilzahlungen; die erste ist zu Mietbeginn fällig. Nicht pauschal die gesamte Geldkaution vor Einzug verlangen.

Rechtsgrundlage: § 551 BGB

Notizen / offene Punkte / nicht zutreffend

Checkliste Mieterwechsel

08 Wohnung an den neuen Mieter übergeben

Objekt / Wohneinheit

Datum

Bearbeitet von

Erledigte Punkte abhaken. Nicht zutreffende Punkte in den Notizen kennzeichnen.

- ☐ Fertigstellung und Abnahme vereinbarter Arbeiten prüfen.
- ☐ Abschlussbesichtigung vor der Übergabe durchführen.
- ☐ Identität bzw. wirksame Vertretung der übernehmenden Person prüfen.
- ☐ Zustand raumweise im Übergabeprotokoll und mit Fotos dokumentieren.
- ☐ Verbleibende Mängel mit Zuständigkeit und Erledigungstermin festhalten.
- ☐ Zählernummern und Zählerstände aufnehmen.
- ☐ Schlüssel und Transponder nach Art und Anzahl übergeben und quittieren lassen.
- ☐ Keller, Stellplatz, Müllplatz und Gemeinschaftsflächen zeigen.
- ☐ Heizung, Absperreinrichtungen und mitvermietete Geräte erklären.
- ☐ Kontakte für Reparaturen und Notfälle mitteilen.
- ☐ Zuständigkeiten und Termine für eigene Versorgungsverträge sowie An- und Abmeldungen klären.
- ☐ Wohnungsgeberbestätigung zum tatsächlichen Einzug ausstellen bzw. veranlassen.
- ☐ Übergabeprotokoll unterschreiben lassen und eine Ausfertigung aushändigen.
- ☐ Klingel- und Briefkastenschilder aktualisieren lassen.
- ☐ Hauswart und betroffene Dienstleister über den Mieterwechsel informieren.

Den tatsächlichen Einzug in der Wohnungsgeberbestätigung richtig angeben. Noch offene Arbeiten im Übergabeprotokoll konkret benennen; keine Erledigung bestätigen, bevor sie geprüft wurde.

Rechtsgrundlage: § 19 Bundesmeldegesetz

Notizen / offene Punkte / nicht zutreffend

Checkliste Mieterwechsel

09 Buchhaltung, Kaution und Abrechnung abschließen

Objekt / Wohneinheit

Datum

Bearbeitet von

Erledigte Punkte abhaken. Nicht zutreffende Punkte in den Notizen kennzeichnen.

- ☐ Ende des alten und Beginn des neuen Mietverhältnisses korrekt buchen.
- ☐ Leerstandszeiten gesondert erfassen.
- ☐ Alte Sollstellungen und Lastschriften zum richtigen Zeitpunkt beenden.
- ☐ Eingang der ersten neuen Miete und der fälligen Kautionsraten prüfen.
- ☐ Nutzerwechsel, Ablesewerte und Nutzungszeiträume an den Messdienst übermitteln.
- ☐ Betriebskosten den bisherigen und neuen Mietern sowie dem Leerstand richtig zuordnen.
- ☐ Offene Mietforderungen, Guthaben und berechtigte Schadensforderungen abschließend prüfen.
- ☐ Kaution einschließlich Zinsen abrechnen.
- ☐ Erforderliche Einbehalte konkret begründen und beziffern.
- ☐ Freizugebende Beträge auszahlen; für verbleibende Beträge eine Wiedervorlage setzen.
- ☐ Spätere Betriebs- und Heizkostenabrechnungen an die neue Zustelladresse versenden.
- ☐ Eigentümer über den Abschluss informieren und die Akte vervollständigen.

Eine jährliche Betriebskostenabrechnung wird nicht allein durch den Auszug sofort fällig. Grundsätzlich gilt eine Abrechnungsfrist von zwölf Monaten nach Ende des Abrechnungszeitraums. „Wohnungswechsel abgeschlossen“ und „altes Mietverhältnis vollständig abgerechnet“ als getrennte Bearbeitungsstände behandeln.

Rechtsgrundlage: § 556 BGB

Notizen / offene Punkte / nicht zutreffend